

عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية : (4علامات)

- إشتركت مجموعة من المؤلفين في تأليف عمل أدبي متكامل وقامت بجميع الإجراءات لتأمين الحماية القانونية له. بعد مضي حوالي السنتين، توفي أحد أولئك المؤلفين فأقدم ورثته على طبع عدة نسخ من هذا المؤلف وبيعه في السوق لحسابهم الخاص متذرعين بأن المؤلف قد أصبح ملكاً خاصاً لهم بعد وفاة مورثهم .
- هل يعتبر عمل الوراثة صحيحاً من الناحية القانونية ولماذا ؟
 - ما هي طبيعة العمل الحاصل بين مجموعة المؤلفين؟
 - متى يصبح المؤلف مشمولاً بالحماية القانونية في لبنان؟

اختر أربعة من الاسئلة التالية: (4 علامات/سؤال)

السؤال الأول : أجب بصح أم خطأ مبرراً الإجابة :

- 1- تم إبتكار نظام الويب في ألمانيا عام 1990.
- 2- يمكن للمؤلف أن يتنازل عن حقوقه المعنوية .
- 3- إن نشرات الأخبار اليومية هي من الأعمال المشمولة بالحماية القانونية .
- 4- إن الجرائم المقصودة هي من الجرح والمخالفات فقط.

السؤال الثاني: عرف ما يلي:

- 1- القبول في شبكة الإنترنت
- 2- بطاقة الإنتمان
- 3- الجريمة المشهوددة
- 4- جريمة التشويش

السؤال الثالث: ما هو مفهوم العرض على الإنترنت ؟ وما هي شروطه الشكلية؟ وأثره؟ وهل يمكن الرجوع عنه؟

السؤال الرابع: عرّف جريمة التخريب لبرامج المعلوماتية، وما هي أركانها والعقوبة المترتبة عليها؟ (بإختصار)

السؤال الخامس: عرف جريمة التجسس وحدّد أركانها وعقوبتها.

Traiter obligatoirement le point de droit suivant: (4 pts)

Un groupe d'auteurs a participé à la composition d'une œuvre littéraire, et a assuré toutes les procédures nécessaires à sa protection légale. Deux ans plus tard, l'un de ces auteurs est décédé et ses héritiers ont édité cet ouvrage en plusieurs copies et les ont vendues à leur propre compte sous-prétexte que l'ouvrage est devenu leur propre possession après le décès du testataire.

- Le comportement des héritiers est-il légal? Pourquoi?
- Quelle est la nature de l'acte conclu entre les auteurs? Quand est-ce qu'un ouvrage littéraire est couvert par la protection légale au Liban?

Choisissez quatre questions seulement: (4 pts/question)

1^{ère} question: Répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse:

- 1- Le Web est inventé en Allemagne en 1990
- 2- L'auteur peut concéder ses droits moraux.
- 3- Les bulletins d'informations quotidiens font partie des ouvrages couverts par la protection légale.
- 4- Le crime intentionnel est un délit ou une contravention.

2^{ème} question: Définir ce qui suit:

- 1- L'acceptation au réseau internet.
- 2- Carte de crédit
- 3- flagrant délit.
- 4- Crime de brouillage.

3^{ème} question: Qu'est-ce que l'offre sur Internet? Quelles sont ses conditions de forme et ses effets? Est-elle irrévocable?

4^{ème} question: Qu'est-ce que le crime de sabotage de logiciel informatique? Quels sont ses constituants et les sanctions résultantes?

5^{ème} question: Définir le crime d'espionnage et préciser ses composantes et sa sanction.

Treat obligatory the issue of law: (4pts/question)

A group of authors participate in writing an integral literary work and accomplished all the procedures to ensure its legal protection. Two years later one of those authors died so his inheritors made many copies from his work and sold it in the market for their own account claiming that the work is their own property after the death of their heir.

- Is the inheritor's act considered correct from legal point of view and why?
- What is the nature of the work done by the group of authors? When is the author's work covered by legal protection in Lebanon?

Choose 4 questions :(4pts/question)

First question: Answer by true or false and justify your answer:

- 1- Web system was invented in Germany in year 1990.
- 2- The author can give up his moral rights.
- 3- The daily news is one of the works covered by legal protection.
- 4- The Intended crimes are misdemeanors and violations only.

Second question: Define the following:

- 1- The admission to the Internet.
- 2- Credit Card.
- 3- Witnessed Crime.
- 4- Confusion Crime

Third question: What is the concept of the offer on Internet? What are its form conditions and its effects? Is it irrevocable?

Fourth question: What is the crime of software hacking? What are its constituents and resulting sanctions?

Fifth question: Define espionage crime and what are its conditions and penalties?